

建筑工程劳务承包合同

合同编号：MH20251008-001

签订地点：江西萍乡

甲方：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司（发包方）

乙方：萍乡铭鼎建筑劳务分包有限公司（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，甲方将承包的柯美纸业有限公司搬迁技改项目中的建筑劳务承包给乙方。甲、乙双方就建筑工程劳务承包相关事宜经协商一致，签订本协议：

第一条 工程概况

- 1、工程名称：江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目。
- 2、工程地点：莲花县江西莲花东区工业园。
- 3、工程内容：按施工图纸设计的 4600 造纸车间、污水站部分土建工程（送水泵房、消防生产水池、调节预酸化池、事故池、格栅间、集水池、污泥浓缩池、污泥脱水间、斜筛间、初沉池、混凝池）。甲方有权临时调整工程量。

第二条 承包范围：施工图设计的正负零以下 2 米以内以及正负零以上的土建工程量（含内外粉刷），（包括木工、泥工、砼工、钢筋制作绑扎工、架子工，以及脚手架、模板等周转材料、除挖掘机以外的建筑机具。

第三条 承包方式：包工不包料。

第四条 质量等级：合格工程。

第五条 合同进场施工工期及处罚：

4600 车间：从进场施工日期起 120 天完工。

污水站工程：从进场施工日期起 120 天完工。

如果乙方没有按照约定工期完工，甲方按每延期一天罚乙方延期款 5000 元，因甲方原因造成延期开工或中间停顿，按实际停工天数顺延。

第六条 工程承包价款和结算方式：

1、本工程 4600 造纸车间建筑面积约 7200 m²，4600 造纸车间按 460 元/m²（含 1%增值税专用发票）包干，造价约 331.2 万；建筑面积如有增减，按实际建筑面积计算，包干单价不变。建筑面积的计算方法按江西省建筑工程预算定额中的建筑面积计算办法计算。

2、污水站部分土建工程按实际完成工作量结算（不含税，含税另计税钱）。

第七条 包干范围外增加的项目按以下单价结算；（含 1%专票）

- (1) 浇捣砼 27 元/m³（含各个部位的砼浇捣）
- (2) 装拆模板 68 元/m²（按砼接触面的展开面积）
- (3) 钢筋制作绑扎 860 元/吨
- (4) 脚手架搭拆 18 元/m²（按垂直面积结算），不包干范围按 20 元/m²
- (5) 钢筋对焊接头 3.2 元/个
- (6) 基础等土方挖掘或回填由甲方负责，沟槽土方二次清除按其土方量的 10% 计量，按相应定额人工乘 1.2 系数结算。
- (7) 签证计时工普工 200 元/天、技术工 280 元/天（用工前需征得甲方同意）
- (8) (1) - (7) 未涉及的其他工程量，按江西省建筑工程定额中相应的人工乘 1.2 系数结算。
- (9) 设备基础预埋铁件安装按 1100 元/吨结算。
- (10) 因图纸变更或甲方原因所造成的二次用工，由甲方支付工资给乙方，设备基础及设备安装后所需要的二次灌浆由甲方另行结算给乙方。
- (11) 本工程所需砼为商砼，泵送。乙方负责钢筋制作、绑扎和绑扎用的扎丝。按上述单价结算后除税收外不另计算管理费和其他任何费用。

第八条 包干单价中所包含的工作内容：

1.按照甲方提供的施工图和施工要求，基础正负零以下 2m 以内和正负零以上至主体封顶（钢结构和门窗水电防水保温以及二次装修除外）的全部土建工程量中的人工、除挖掘机外的施工机具、模板材料、脚手架材料。除车间主体工程基础、4600 纸机基础和复卷机基础在包干范围内，其它设备基础、水池、浆池、室内外排水沟、真空泵房等均不在包干范围内另行结算，结算办法按第六条。

因纸机基础荷载大支模前需要地面铺碎石和浇砼垫层，该工程量按实际发生量签证，结算办法按第六条。

2.周转材料：工程中所需的模板材料（含模板、支撑、紧固件、铁钉、铁丝），脚手架材料（含钢管、扣件、脚手板、铁丝等）以及搭设安全防护设施所需的工料费等全部由乙方承担。

3.施工机具：工程中所需的施工机械包括砼搅拌机、砼震捣设备、钢筋制作焊接

机械、铁丝以及随机的电缆和防护启动装置等全部由乙方承担。

4.工程量中所需的人工包普工、泥工、机械工、木工、钢筋工、架子工、砼工等全部由乙方承担。

第九条 付款方式

甲方按乙方月完成工程量进度的 80%支付工程进度款，每月 10 号前支付上月完成的工程量进度款。工程主体完工，乙方出具结算经审计后甲方付足乙方已完成工程量造价的 95%。工程竣工验收结算后的余款，一年后无质量问题支付。（每次结算付款时必需开具对应金额的增值税专用发票（1%）给甲方，税费由乙方承担）

第十条 安全责任

进厂施工人员保险由乙方自行负责，乙方应按有关规定和安全施工规范要求施工，参加工程施工的员工必须购买人身安全保险。安全防护范围包括工地及工地周围通道。遵守甲方公司规章制度以及地方政府和有关部门对施工现场的交通、扬尘和施工噪音等管理规定，在施工过程中，发生的一切大小安全事故均由乙方负责，乙方承担全部法律责任和经济责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

第十一条 其他

1. 施工用水、用电甲方负责安装至工地 20m 范围，并配备二级配电箱，之后由乙方负责安装至施工需要的地点。
2. 住宿、膳食由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。
3. 乙方生活用电按表实收，生活用水三方均摊。
4. 项目施工员由乙方自行配备并对工程的安全、质量、进度负完全责任。
5. 乙方应足额、按时发放务工人员工资及供应商货款，若因拖欠工资或货款导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，索赔所有产生的损失。
6. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本协议未尽事宜双方协商处理。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

(以下为签字页, 无正文)

甲方:

法定代表人:

委托代理人:

税 号:

地 址:

电 话:

传 真:

开户行:

帐 号:



年 月 日

乙方:

法定代表人:

委托代理人:

税 号:

地 址:

电 话:

传 真:

开户行:

帐 号:



年 月 日